P U T U S A N

Nomor 2449/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama Lengkap	:	**Rudi Syahputra Alias Aseng**
Tempat Lahir	:	Medan
Umur / Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 24 Agustus 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Kawat III No. 2 Lk. XIII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang bangunan

Terdakwa 2:

Nama Lengkap	:	**Chandra Gusva Alias Kancil**
Tempat Lahir	:	Medan
Umur / Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 12 Februari 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Kawat VI Lk. XI Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Kondektur truk

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Parelegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2449/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2449/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA Als ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA Als KANCIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA Als ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA Als KANCIL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan seluruhnya selama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti :
   - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh), yang selanjutnya disisihkan dan dimasukan kedalam 1 (satu) plastic bening berat bersih 10 (sepuluh) Gram. Sedangkan sisanya berat bersih 24,37 Gram, telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2022.
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver,
   - 1 (satu) buah sekop,
   - 1 (satu) blok plastik klip baru isinya kosong,
   - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna merah,
   - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - uang Rp 300.000,-
   - uang Rp 200.000,-.

   Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan pada persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG bersama-sama dengan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa I di Jalan RPH Gang Damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG memesan sabu dari saudara UDIN, di Desa Sinar Gunung Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, sebanyak 1 paket dengan berat 35 Gram seharga Rp Rp 17.500.000,- (tujuh bels juta rupiah) dengan rincian 500.000,- (lima ratus ribua rupiah) per gram. Setelah berhasil mendapatkan sabu dar saudara UDIN terdakwa I Bersama sama dengan terdakwa II berencana menjual kepada para calon pembeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib berawal ketika saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa dalam sebuah rumah di Jalan RPH Gang Damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, akan dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi, saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU masuk melalui pintu depan dan melihat Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG sedang berada di ruang makan dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL berada dibelakang teras rumah setelah di introgasi oleh saksi DEFE ALDI kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa I dan terdakwa II menunjukan tempat menyimpan shabu yang berada dalam kantong plastik warna merah dibawah rak televisi, lalu saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU mengambilnya dan mengeluarkan isinya berupa: 12 paket shabu berat bersih 34,37 Gram, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 buah sekop, 1 blok plastik klip baru isinya kosong, 1 buah dompet bermotif bunga warna merah, kemudian dari kantong terdakwa I, ditemukan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang Rp 300.000,- serta dari kantong terdakwa II ditemukan uang Rp 200.000,-.

- Bahwa Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG bersama-sama dengan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 201/VIII/POL-10009/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh), yang selanjutnya disisihkan dan dimasukan kedalam 1 (satu) plastic bening berat bersih 10 (sepuluh) Gram. Sedangkan sisanya berat bersih 24,37 Gram, telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4639/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. RISKI AMALIA, SIK selaku pemeriksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL berupa 1 (satu) plastic bening berisi diduga sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG bersama-sama dengan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa I di Jalan RPH Gang Damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib berawal ketika saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa dalam sebuah rumah di Jalan RPH Gang Damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi, saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU masuk melalui pintu depan dan melihat Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG sedang berada di ruang makan dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL berada dibelakang teras rumah setelah di introgasi oleh saksi DEFE ALDI kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunjukan tempat menyimpan shabu yang berada dalam kantong plastik warna merah dibawah rak televisi, lalu saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU mengambilnya dan mengeluarkan isinya berupa: 12 paket shabu berat bersih 34,37 Gram, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 buah sekop, 1 blok plastik klip baru isinya kosong, 1 buah dompet bermotif bunga warna merah, kemudian dari kantong terdakwa I, ditemukan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang Rp 300.000,- serta dari kantong terdakwa II ditemukan uang Rp 200.000,-.
- Bahwa Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG bersama-sama dengan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 201/VIII/POL-10009/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh), yang selanjutnya disisihkan dan dimasukan kedalam 1 (satu) plastic bening berat bersih 10 (sepuluh) Gram. Sedangkan sisanya berat bersih 24,37 Gram, telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2022.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4639/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. RISKI AMALIA, SIK selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL berupa 1 (satu) plastic bening berisi diduga sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Syahri Sitopu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan CHANDRA GUSVA alias KANCIL, karena mereka telah menjual Narkotika golongan I jenis shabu;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan menggerebek rumah di jalan RPH Gang damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengepung rumahnya sebahagian menendang pintu rumah bagian depan, karena tidak dibukanya dan sebahagian masuk melalui pintu belakang dengan mengatakan jangan bergerak Saksi dan rekan petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 12 (dua belas) paket shabu dengan perincian : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip besar, 11 (sebelas) paket shabu didalam plastik klip sedang semuanya berat bersih 34,37 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet besar ujungnya runcing, 1 (satu) blok plastik klip dalam keadaan baru isinya kosong, 1 (satu) buah kantongan plastik warna merah, uang sejumlah Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, sedangkan yang Saksi dan rekan temukan dan Saksi dan rekan temukan dan Saksi dan rekan sita dari tersangka CHANDRA GUSVA alias KANCIL adalah : uang sejumlah Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah), terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran RUDI SYAHPUTRA alias ASENG adalah untuk mengantarkan shabu kepada pembeli shabu. Sedangkan CHANDRA GUSVA alias KANCIL sebagai anak buah dari Terdakwa RUDI SYAHPUTRA alias ASENG;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama UDIN;
- Bahwa Para Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara memindahkan shabu dari plastik klip besar ke plastik sedang dengan memakai alat skop, lalu menimbangnya dengan alat digital, yang mana setiap plastik klip sedang dengan takaran 0,5 gram, 1 gram atau 2 gram;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa keuntungan setiap gramnya adalah Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan CHANDRA GUSVA alias KANCIL, karena mereka telah menjual Narkotika golongan I jenis shabu;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan menggerebek rumah di jalan RPH Gang damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dengan cara mengepung rumahnya sebahagian menendang pintu rumah bagian depan, karena tidak dibukanya dan sebahagian masuk melalui pintu belakang dengan mengatakan jangan bergeak Saksi dan rekan petugas kepolisian;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 12 (dua belas) paket shabu dengan perincian : 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip besar, 11 (sebelas) paket shabu didalam plastik klip sedang semuanya berat bersih 34,37 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet besar ujungnya runcing, 1 (satu) blok plastik klip dalam keadaan baru isinya kosong, 1 (satu) buah kantongan plastik warna merah, uang sejumlah Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, sedangkan yang Saksi dan rekan temukan dan Saksi dan rekan temukan dan Saksi dan rekan sita dari Tersangka CHANDRA GUSVA alias KANCIL adalah : uang sejumlah Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah), terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah);
   - Bahwa peran RUDI SYAHPUTRA alias ASENG adalah untuk mengantarkan shabu kepada pembeli shabu. Sedangkan CHANDRA GUSVA alias KANCIL sebagai anak buah dari Terdakwa RUDI SYAHPUTRA alias ASENG;
   - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama UDIN. Para Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara memindahkan shabu dari plastik klip besar ke plastik sedang dengan memakai alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

skop, lalu menimbangnya dengan alat digital, yang mana setiap plastik klip sedang dengan takaran 0,5 gram, 1 gram atau 2 gram;

- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa keuntungan setiap gramnya adalah Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Syahputra Als Aseng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penggerebekan disebuah rumah yang berada di Jalan RPH Gang Damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dan berhasil mengamankan Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG sedang berada di ruang makan dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL berada dibelakang teras rumah;
- Bahwa kemudian saksi DEFE ALDI melakukan introgasi dan Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukan tempat menyimpan shabu yang berada dalam kantong plastik warna merah dibawah rak televisi, lalu saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU mengambilnya dan mengeluarkan isinya berupa : 12 paket shabu berat bersih 34,37 Gram, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 buah sekop, 1 blok plastik klip baru isinya kosong, 1 buah dompet bermotif bunga warna merah, kemudian dari kantong Terdakwa I, ditemukan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang Rp. 300.000,- serta dari kantong Terdakwa II ditemukan uang Rp. 200.000,-;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I dan Terdawa II mengakui barang bukti yang ditemukan saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU benar milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dari saudara UDIN, di Desa Sinar Gunung Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, sebanyak 1 paket dengan berat 35 Gram seharga Rp Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pergram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah berhasil mendapatkan sabu dari saudara UDIN Terdakwa I Bersama sama dengan Terdakwa II dengan tujuan akan dijual kembali kepada para calon pembeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG bersama-sama dengan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chandra Gusva Als Kancil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penggerebekan disebuah rumah yang berada di Jalan RPH Gang Damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dan berhasil mengamankan Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG sedang berada di ruang makan dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL berada dibelakang teras rumah;
- Bahwa kemudian saksi DEFE ALDI melakukan introgasi dan Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukan tempat menyimpan shabu yang berada dalam kantong plastik warna merah dibawah rak televisi, lalu saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU mengambilnya dan mengeluarkan isinya berupa : 12 paket shabu berat bersih 34,37 Gram, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 buah sekop, 1 blok plastik klip baru isinya kosong, 1 buah dompet bermotif bunga warna merah, kemudian dari kantong Terdakwa I, ditemukan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang Rp. 300.000,- serta dari kantong Terdakwa II ditemukan uang Rp. 200.000,-;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa I dan Terdawa II mengakui barang bukti yang ditemukan saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU benar milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dari saudara UDIN, di Desa Sinar Gunung Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, sebanyak 1 paket dengan berat 35 Gram seharga Rp Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram. Setelah berhasil mendapatkan sabu dar saudara UDIN Terdakwa I Bersama sama dengan Terdakwa II dengan tujuan akan dijual kembali kepada para calon pembeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG bersama-sama dengan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh), yang selanjutnya disisihkan dan dimasukan kedalam 1 (satu) plastic bening berat bersih 10 (sepuluh) Gram. Sedangkan sisanya berat bersih 24,37 Gram, telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) blok plastik klip baru isinya kosong;
- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- uang Rp 300.000,-;
- uang Rp 200.000,-;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Defi Aldi, saksi Alex Andarius, saksi Rainbat Aris P Sinaga dan saksi M.Syahri Sitopu (merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA Als ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA Als KANCIL pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan RPH Gang Damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, 12 paket shabu berat bersih 34,37 Gram, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 buah sekop, 1 blok plastik klip baru isinya kosong, 1 buah dompet bermotif bunga warna merah, kemudian dari kantong terdakwa I, ditemukan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang Rp.300.000,- serta dari kantong Terdakwa II ditemukan uang Rp 200.000,- setelah dilakukan introgasi Terdakwa I dan Terdawa II mengakui barang bukti yang ditemukan saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU benar milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dari saudara UDIN, di Desa Sinar Gunung Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, sebanyak 1 paket dengan berat 35 Gram seharga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian 500.000,- (lima ratus ribua rupiah) per gram. Setelah berhasil mendapatkan sabu dari saudara UDIN Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dengan tujuan akan dijual kembali kepada para calon pembeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Rudi Syahputra Alias Aseng dan Terdakwa Chandra Gusva Alias Kancil, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudi Syahputra Alias Aseng dan Terdakwa Chandra Gusva Alias Kancil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maksudnya perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa saksi Defi Aldi, saksi Alex Andarius, saksi Rainbat Aris P Sinaga dan saksi M.Syahri Sitopu (merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA Als ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA Als KANCIL pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan RPH Gang Damai Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, 12 paket shabu berat bersih 34,37 Gram, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 buah sekop, 1 blok plastik klip baru isinya kosong, 1 buah dompet bermotif bunga warna merah, kemudian dari kantong terdakwa I, ditemukan 1 unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang Rp. 300.000,- serta dari kantong terdakwa II ditemukan uang Rp. 200.000,-. Setelah dilakukan introgasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang bukti yang ditemukan saksi DEFI ALDI, saksi ALEX ANDARIUS, saksi RAINBAT ARIS P. SINAGA dan saksi M. SYAHRI SITOPU benar milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dari saudara UDIN, di Desa Sinar Gunung Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, sebanyak 1 paket dengan berat 35 Gram seharga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribua rupiah) pergram. Setelah berhasil mendapatkan sabu dari saudara UDIN Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan tujuan akan dijual kembali kepada para calon pembeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4639/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. RISKI AMALIA, SIK selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa I RUDI SYAHPUTRA alias ASENG dan Terdakwa II CHANDRA GUSVA alias KANCIL berupa 1 (satu) plastik bening berisi diduga sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian / penyaluran narkotika dan Para Terdakwa tidak mempunyai wewenang dan kemampuan dibidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis terdapat kerja sama yang erat atau permufakatan jahat antara Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur melakukan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh), yang selanjutnya disisihkan dan dimasukan kedalam 1 (satu) plastik bening berat bersih 10 (sepuluh) Gram adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) blok plastik klip baru isinya kosong, 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI SYAHPUTRA Alias ASENG dan Terdakwa II. CHANDRA GUSVA Alias KANCIL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram“ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
   - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening list merah berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 34,37 (tiga puluh empat koma tiga puluh tujuh), yang selanjutnya disisihkan dan dimasukan kedalam 1 (satu) plastik bening berat bersih 10 (sepuluh) gram. Sedangkan sisanya berat bersih 24,37 (dua puluh empat koma tiga puluh tujuh) gram, telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2022;
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
   - 1 (satu) buah sekop;
   - 1 (satu) blok plastik klip baru isinya kosong;
   - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga warna merah;
   - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
   - Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vera Yetti Magdalena, S.H.,M.H.	Zufida Hanum, S.H., M.H
Sulhanuddin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Abdul Rahman Rangkuti,S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)